



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
DIRECTORA DE REGISTRO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expediente N° S01:0449484/2016 (Conc. 1371) ER-FV

DICTAMEN N° 171

BUENOS AIRES, 09 AGO 2017

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0449484/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "MARRIOTT INTERNATIONAL INC. Y STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC. S/NOTIFICACIÓN ARTICULO 8° LEY 25.156 (CONC. 1371)", en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada con fecha 30 de septiembre de 2016, consiste en una operación celebrada a nivel internacional que comprende la adquisición por parte de MARRIOTT INTERNATIONAL INC., (en adelante "MARRIOTT") del control exclusivo sobre STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. (en adelante "STARWOOD"), a través de un Acuerdo y Plan de Fusión entre MARRIOTT y STARWOOD, que fue firmado el 15 de noviembre de 2015, y su contrato modificatorio firmado el 20 de marzo de 2016.
2. El Contrato original y Plan de Fusión original, fue celebrado entre MARRIOTT, STARWOOD, SOLAR MERGER SUB 1, INC., una sociedad constituida en el estado de Maryland y subsidiaria directa de propiedad absoluta de STARWOOD (denominada "la HOLDCO"), SOLAR MERGER SUB 2, INC., una sociedad constituida en el estado de Maryland y subsidiaria directa de propiedad absoluta de la HOLDCO (denominada la "Subsidiaria a Efectos de la Fusión de STARWOOD"), MARS MERGER SUB INC., una sociedad constituida en el estado de Maryland y subsidiaria directa y propiedad absoluta de MARRIOTT (denominada la "Subsidiaria a los Efectos de la Fusión Corporativa de MARRIOTT"), y MARS MERGER SUB, LLC, una sociedad de responsabilidad limitada, y constituida en el estado de Delaware, y subsidiaria directa y de propiedad absoluta de

IF-2017-16917745-APN-DR#CNDC



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
DIRECTORA DE REGISTRO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

MARRIOTT (denominada la "Subsidiaria a Efectos de la Fusión de la SRL de MARRIOTT").

3. Luego de varias etapas¹ una subsidiaria de MARRIOTT será la entidad continuadora de la operación notificada en las presentes actuaciones.
4. Según informaron las partes, y de conformidad con lo manifestado por ellos a fs. 9 y documentación acompañada a fs. 487-495, el cierre de la transacción quedó perfeccionado el 23 de septiembre de 2016.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Empresas Involucradas

5. MARRIOTT es una compañía organizada y regulada bajo las leyes de Estado de Delaware, Estados Unidos, es una compañía hotelera diversificada, que actúa como

¹ Las distintas etapas de la presente operación fueron las siguientes: primero la Subsidiaria a los Efectos de la Fusión de STARWOOD se fusionará con y en STARWOOD, fusionadas ambas, la Subsidiaria a los Efectos de la Fusión de STARWOOD, se extinguirá, y STARWOOD subsistirá como sociedad continuadora en la Fusión de STARWOOD. Con posterioridad a la Fusión de STARWOOD, la Sociedad Continuada de STARWOOD inicial se transformará de una sociedad anónima del estado de Maryland en una sociedad de responsabilidad limitada de Maryland, la "SRL de STARWOOD", siendo ésta la misma entidad que la Sociedad Continuada de STARWOOD inicial. Con posterioridad a la transformación de la SRL, la Subsidiaria a Efectos de la Fusión Corporativa de MARRIOTT, se fusionará en y con la HOLDCO. Posterior a la entrada en vigor de la HOLDCO inicial, se extinguirá la existencia de la Sociedad independiente de la Subsidiaria a Efectos de la Fusión Corporativa de MARRIOTT, y la HOLDCO subsistirá como la Sociedad Continuada. Con posterioridad a la Fusión de la HOLDCO inicial, la Sociedad Continuada de la HOLDCO inicial se fusionará en y con la Subsidiaria a Efectos de la Fusión de la SRL de MARRIOTT, (la Fusión de la HOLDCO final, y junto con la Fusión de STARWOOD, la transformación de la SRL de STARWOOD, y la Fusión de la HOLDCO inicial, "las Operaciones de la Concentración"). Con posterioridad a la entrada en vigor de la Fusión de la HOLDCO final, se extinguirá la existencia de la sociedad independiente de la Sociedad Continuada de la HOLDCO inicial, y la Subsidiaria a Efectos de la Fusión de la SRL de MARRIOTT, subsistirá como la Sociedad Continuada (denominada la "Sociedad Continuada Final"). Como resultado de las operaciones anteriores, la Subsidiaria a Efectos de la Fusión de la SRL de MARRIOTT o Sociedad Continuada Final, mantendrá su existencia como una subsidiaria directa de propiedad absoluta de MARRIOTT; la SRL de STARWOOD, se convertirá en una subsidiaria directa de propiedad absoluta de la Subsidiaria a Efectos de la Fusión de la SRL de MARRIOTT, la subsidiaria a Efectos de la Fusión de STARWOOD dejará de existir, la Subsidiaria a Efectos de la Fusión Corporativa de MARRIOTT dejará de existir, y por último, la HOLDCO dejará de existir.



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
DIRECTORA DE REGISTRO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

administradora y franquiciante² de hoteles y propiedades de tiempo compartido en distintos países.

6. A nivel global, MARRIOTT es propietaria de 18 cadenas de hoteles, incluyendo a THE RITZ CARLTON, JW MARRIOTT, EDITION, AUTOGRAPH COLLECTION HOTELS, RENAISSANCE HOTELS, AC HOTELS BY MARRIOTT, MOXY HOTELS, MARRIOTT HOTELS, DELTA HOTELS AND RESORTS, COURTYARD, SPRINGHILL SUITES, FAIRFIELD INN & SUITES, PROTEA HOTELS, MARRIOTT VACATION CLUB, RESIDENCE INN, TOWNEPLACE SUITES, MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS y GAYLORD HOTELS. Asimismo, tiene la licencia para usar la marca BULGARI para hoteles. MARRIOTT cuenta con un programa de fidelización comercializado bajo dos marcas, MARRIOTT Rewards y RITZ CARLTON Rewards, que son programas de fidelización basados en puntos.
7. En Argentina, MARRIOTT, no se encuentra activa actualmente. Sin embargo, MARRIOTT ha desarrollado anteriormente actividades en Argentina, hasta el año 2013, a través de las siguientes subsidiarias, que actualmente se encuentran inactivas: a) MARRIOTT ARGENTINA LICENSING COMPANY S.A. (en adelante "MALC"), empresa holding, que fue constituida para controlar a dos compañías extranjeras como parte de una estructura creada a los efectos de distribuir tasas de PI internamente, dentro del grupo Marriott. Esta estructura ya no se encuentra en uso y las subsidiarias de MALC ya no se encuentran activas. MALC se encuentra inactiva y no tiene actividades ni en Argentina ni en otros países. Dado, que MALC tiene el 100% de las acciones de otras dos subsidiarias extranjeras de Marriott, ni puede ser liquidada hasta que las acciones que posee MALC sean transferidas o estas subsidiarias sean disueltas; y b) MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS, INC. SUCURSAL ARGENTINA (en adelante "MIHI ARGENTINA"). MIHI ARGENTINA, solía ser la entidad administradora de MARRIOTT PLAZA HOTEL BUENOS AIRES, un hotel que se encontraba operado por MARRIOTT bajo la modalidad de administración, es decir, administraba el hotel a través de terceros propietarios, hasta que el contrato fue resuelto por el dueño del hotel en mayo de 2013. MIHI ARGENTINA se

² En excepcionales ocasiones, fuera de Argentina, MARRIOTT es también el dueño del hotel. (Conf. Fs. 6 vta.)



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARIA VICTORIA DIAZ VERA
DIRECTORA DE REGISTRO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

encuentra actualmente en proceso de liquidación y por lo tanto no lleva a cabo ninguna actividad.

I.2.2. El Objeto de la Operación

8. STARWOOD, es una compañía organizada y constituida bajo las leyes de Maryland, Estados Unidos, siendo administrador y franquiciante de hoteles y complejos en todo el mundo. A nivel global, STARWOOD posee las siguientes marcas: ST. REGIS, THE LUXURY COLLECTION, W, WESTIN, LE MÉRIDIEN, SHERATON, FOUR POINTS BY SHERATON, ALOFT, ELEMENT Y TRIBUTE PORTFOLIO.
9. Asimismo, STARWOOD, posee el 74% de las acciones de DESIGN HOTELS, una compañía que cotiza en la bolsa de Munich. DESIGN HOTELS, es una plataforma de comercialización y distribución para un selecto grupo de hoteles independientes ("HOTELES MIEMBROS"), de los cuales ninguno es administrado, franquiciado o de propiedad de DESIGN HOTELS. De este modo, los HOTELES MIEMBROS son competidores independientes. A nivel global, existen 283 HOTELES MIEMBROS, de los cuales uno se encuentra en Argentina, EL PULITZER DE BUENOS AIRES.
10. En Argentina, STARWOOD opera a través de las siguientes subsidiarias o participaciones menores en compañías: a) SHERATON OVERSEAS CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA (en adelante "SOMC ARGENTINA"), cuya actividad principal incluye la administración de los hoteles de STARWOOD en Argentina, sean propios o solo administrados y tareas de agente administrativo, de subasta y comisión; b) HOTELES SHERATON DE ARGENTINA S.A.C. (en adelante "HOTEL SHERATON ARGENTINA"), a través de ésta tiene una participación minoritaria del 25,70% en HOTEL INTERNACIONAL IGUAZÚ S.A. (en adelante "HOTEL IGUAZÚ", y del 20% en HOTELES ARGENTINOS S.A. (en adelante "HOTELES ARGENTINOS"); c) SOCHO S.A. (en adelante "SOCHO") fue constituido a los fines de ser propietario de ciertos simuladores que no se encuentran en uso en estos momentos. Asimismo, STARWOOD se encuentra activo en el mercado de servicios de alojamiento hotelero, tiene dos hoteles, uno es el PARK TOWER HOTEL y el otro es SHERATON BUENOS AIRES HOTEL & CONVENTION CENTER BUENOS AIRES. Asimismo, STARWOOD, tiene una participación minoritaria en el HOTEL SHERATON LIBERTADOR en Buenos Aires.

IF-2017-16917745-APN-DR#CNDC



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
DIRECTORA DE REGISTRO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

11. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
12. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso a) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
13. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

14. El día 30 de septiembre de 2016, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
15. Luego de algunas presentaciones efectuadas sin cumplir con lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/01, con fecha de 27 de octubre de 2016, habiendo analizado la presentación a despacho, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, procediéndose a realizar las respectivas observaciones, haciéndoles saber a las partes notificantes que hasta tanto no se diera cumplimiento a dicho requerimiento, suministrando en forma completa la información y/o documentación requerida, quedaba suspendido el plazo del artículo 13 de la Ley N° 25.156, a partir del primer día hábil posterior a la presentación efectuada con fecha 26 de octubre de 2016, notificándose en el mismo día.
16. Finalmente, luego de varias presentaciones parciales, con fecha 11 de julio de 2017, las partes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta COMISIÓN NACIONAL y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado.

47



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
DIRECTORA DE REGISTRO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

17. La transacción notificada consiste en la adquisición por parte de MARRIOTT del control de STARWOOD. A continuación, se listan las empresas afectadas y su actividad económica:

Tabla 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradora y objeto) en Argentina:

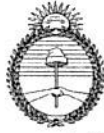
EMPRESAS GRUPO COMPRADOR	
MARRIOTT	Actúa mundialmente como administradora y franquiciante de hoteles y propiedades de tiempo compartido. Actualmente no se encuentra activa en Argentina
MARRIOTT ARGENTINA LICENSING COMPANY S.A. ("MALC")	En proceso de liquidación
MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS, INC. SUCURSAL ARGENTINA	En proceso de liquidación
EMPRESA OBJETO	
STARWOOD	A nivel mundial opera como administrador, franquiciante, y en algunos casos propietario de hoteles y complejos
SHERATON OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION SUC. ARGENTINA	Administración de los hoteles de STARWOOD en Argentina
HOTELES SHERATON DE ARGENTINA S.A.C.	Constituida a los fines de tener la titularidad de los hoteles SHERATON BUENOS AIRES & PARK TOWERS
SOCHO S.A.	Sin actividades

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

18. Dado que MARRIOTT no se encuentra activa actualmente en Argentina, la presente operación no manifiesta vinculaciones económicas de tipo horizontal ni vertical. Adicionalmente, analizadas las características de los servicios comercializados por las empresas notificantes, no se encontraron elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

IV.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias

19. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte que en el documento (por el cual se



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
DIRECTORA DE REGISTRO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

instrumentó la operación notificada no surgen cláusulas con poder como para restringir la competencia.

20. Sin perjuicio de ello, la Sección 5.2 – ACCESO A LA INFORMACIÓN-CONFIDENCIALIDAD, las partes acordaron, "...que previa notificación razonable, cada uno de STARWOOD y de MARRIOTT, brindarán, y dispondrán que sus respectivas subsidiarias brinden, a la otra parte, sus funcionarios, empleados y Representantes, acceso razonable, durante la jornada laboral habitual, durante el período comprendido entre la fecha de este Contrato y el Momento de entrada en Vigor de la HOLDCO inicial, a todas sus respectivas propiedades, libros, contratos, compromisos, personal y registros, siempre que dicho acceso no interfiera razonablemente con el negocio o las operaciones de dicha parte, y durante dicho período cada uno de STARWOOD y MARRIOTT, brindarán y dispondrán que sus respectivas subsidiarias brinden, inmediatamente a la otra parte toda la información referida a su negocio, propiedades y personal que la otra parte razonablemente solicite. Ninguna parte, ni sus subsidiarias serán obligadas a brindar acceso a la información o divulgar información si dicho acceso o divulgación (i) provocaría el incumplimiento de cualquier contrato con terceros..."
21. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley 25.156, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.
22. Analizada la redacción de la cláusula mencionada, esta COMISIÓN NACIONAL considera que la misma no constituye una cláusula que pueda importar una restricción accesoria a la operación notificada dentro de los términos del Artículo 7° de la Ley 25.156, pues resulta adecuada en cuanto a su objeto, duración y sujetos a quienes se dirige.

V.CONCLUSIONES

23. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada

IF-2017-16917745-APN-DR#CNDC



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA DEL
ORIGINAL

MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
DIRECTORA DE REGISTRO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

24. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de MARRIOTT INTERNATIONAL INC., del control exclusivo, de manera indirecta, sobre STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC., a través de un Acuerdo y Plan de Fusión entre MARRIOTT y STARWOOD, que fue firmado el 15 de noviembre de 2015, y su contrato modificatorio firmado el 20 de marzo de 2016, todo ello conforme lo previsto en el Artículo 13 inciso a) de la Ley Nº 25.156.
25. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.

40

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-16917745-APN-DR#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 11 de Agosto de 2017

Referencia: S01:0449484/2016 (CONC 1371)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.08.11 11:35:13 -03'00'

Santiago Do Pazo Rodriguez
Analista
Dirección de Registro
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.08.11 11:35:13 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-672-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 5 de Septiembre de 2017

Referencia: EXP-S01:0449484/2016 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1371)

VISTO el Expediente N° S01:0449484/2016 del Registro del MINISTERIO PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 30 de septiembre de 2016, consiste en la adquisición por parte de la firma MARRIOT INTERNATIONAL, INC., del control exclusivo sobre la firma STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.

Que, dicha operación fue instrumentada mediante un Contrato y Plan de Fusión celebrado el día 15 de noviembre de 2015 entre las firmas MARRIOT INTERNATIONAL, INC., y STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC., y firmas subsidiarias de estas, junto con un contrato modificadorio firmado por las firmas mencionadas el día 20 de marzo de 2016.

Que, la fecha de cierre de la operación mencionada fue el día 23 de septiembre de 2016.

Que, en virtud, de la operación de concentración económica la firma MARRIOT INTERNATIONAL, INC., adquiere, de manera indirecta, el control exclusivo sobre la firma STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que, la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos a) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen N° 171 de fecha 9 de agosto de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio, a autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma MARRIOT INTERNATIONAL, INC., del control exclusivo, de manera indirecta, sobre la firma STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC., que fue firmado el día 15 de noviembre de 2015, y su contrato modificatorio firmado el día 20 de marzo de 2016, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma MARRIOT INTERNATIONAL, INC., de forma indirecta, del control exclusivo de la firma STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC., todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 171 de fecha 9 de agosto de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-16917745-APN-DR#CNDC, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.09.05 19:30:33 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción